

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

1^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 438

19 de marzo de 2025

Presentado por los señores *Rivera Schatz, Ríos Santiago*, la señora *Jiménez Santoni*, los señores *Matías Rosario, Morales Rodríguez*, la señora *Barlucea Rodríguez*, los señores *Colón La Santa, González López*, las señoras *Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto*, el señor *Reyes Berríos*, la señora *Román Rodríguez*, los señores *Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz*, las señoras *Soto Aguilú, Soto Tolentino*, y el señor *Toledo López*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para crear la “Ley de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos y ~~Bienes Públicos~~ Propiedad Pública”, ~~para a fin de~~ establecer las normas a seguir para la notificación de pérdidas o irregularidades en el manejo de bienes públicos; ~~imponer~~ agilizar la imposición de sanciones por ~~el~~ incumplimiento de esta Ley; derogar ~~la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, según enmendada el Artículo 74-A del Código Político de 1902, según enmendado;~~ y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los pasados diez años, el Gobierno de Puerto Rico ha perdido sobre \$4.2 millones ~~de dólares~~ en fondos públicos por propiedad extraviada o manejada de manera “irregular” por parte de ~~ochenta y una~~ (81) entidades gubernamentales que no cumplieron con el requisito de notificación ante el Contralor de Puerto Rico que impone

la ~~Ley~~ ley.¹ Esta falta de notificación ante el Contralor evita que se complete el proceso de investigación y se pueda adjudicar responsabilidad para que esos actos tengan consecuencias.

En resumen, entre los años fiscales 2013-2014 y 2023-2024 hubo 32 agencias y corporaciones que dejaron 750 notificaciones sin completar ante la Oficina del Contralor. Esas notificaciones de pérdidas ~~tienen una cuantía de~~ totalizaron \$767,310.90. En cuanto a los municipios hubo 49, para los mismos años fiscales, que dejaron 1,292 notificaciones con status de pendientes, las cuales ~~ascienden~~ ascendieron a \$3,474,994.15. Véase. "~~En el limbo propiedad pública~~", Gloria Ruiz Kuilan págs. 4-5, Periódico El Nuevo Día. (12 de marzo de 2025).

~~La Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, según enmendada~~ El Artículo 74-A del Código Político de 1902, según enmendado, requiere que ~~toda las entidades gubernamentales y municipales~~ todas las agencias, sin excepción alguna, ~~notifique~~ notifiquen a la Oficina ~~el~~ del Contralor de Puerto Rico toda pérdida o irregularidad en el manejo de los fondos o los bienes públicos. De igual manera, establece un término de diez (10) días laborables para notificar la pérdida una vez culminada la investigación y se determina que propiedad está perdida. ~~Esta Ley 96~~ La reglamentación adoptada en virtud de dicho Artículo también le impone al funcionario principal de la agencia o municipio que certifique que ha notificado todas las pérdidas en caso de que las hubiese durante el año fiscal objeto de certificación.

A pesar de lo establecido en el referido ~~estatuto~~ Artículo 74-A, se ha demostrado que se necesitan mecanismos coercitivos severos por no notificar los casos de propiedad extraviada o en pérdida ~~según exige la Ley 96, supra~~ exigido por la ley. Todos aspiramos a un gobierno responsable; por lo cual, debemos otorgarle a la Oficina del Contralor de Puerto Rico las herramientas ~~necesarias~~ esenciales para hacer los referidos necesarios y

¹ Según datos ofrecidos por la Oficina del Contralor al Periódico El Nuevo Día.

terminemos, para siempre, con la inercia en la administración pública que tanto le ha costado al Pueblo de Puerto Rico. Esta Ley propone el mejor uso de los fondos públicos velando por los bienes del Gobierno.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título.

2 Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley de Notificaciones de Pérdidas
3 o Irregularidades en el Manejo de Fondos y ~~Bienes Públicos~~ Propiedad Pública”.

4 Artículo 2.- Política Pública.

5 Será la política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de los bienes
6 públicos y la transparencia de los procesos gubernamentales. Todos los departamentos,
7 entidades, corporaciones públicas, sus subsidiaras, o cualquier entidad gubernamental con
8 personalidad jurídica propia creada en virtud de ley, e instrumentalidades ~~de la Rama~~ Rama
9 Ejecutiva, ~~así como~~ incluyendo a los municipios, las corporaciones municipales especiales y
10 las Áreas Locales de Desarrollo Laboral, deberán notificar toda pérdida o ~~irregularidades~~
11 irregularidad en la administración de los fondos y ~~los bienes públicos~~ propiedad pública.
12 ~~Las Ramas~~ No más tarde de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Ley, las ramas
13 Legislativa y Judicial ~~podrán~~ aprobarán o actualizarán, según corresponda, las normas y los
14 procedimientos internos que las regirán para informar a las entidades concernidas la pérdida de
15 fondos y propiedad pública, así como las sanciones aplicables por incumplir con lo que se disponga
16 en las referidas normas y procedimientos, para lo cual podrán usar esta Ley como referencia

1 ~~para propósitos de las normas que establecerán con relación a normas similares de~~
2 ~~protección de los bienes adquiridos con fondos públicos.~~

3 Artículo 3.- Definiciones.

4 a. Aplicación.- Registro electrónico creado por la Oficina del Contralor de
5 Puerto Rico para que las entidades notifiquen las pérdidas o las
6 irregularidades en el manejo de los bienes ~~o los fondos~~ públicos.

7 b. Bienes Públicos.- Propiedad y fondos públicos bajo el dominio, control o
8 custodia de las entidades.

9 c. Entidad.- Se refiere a las entidades gubernamentales de la Rama Ejecutiva y
10 municipales indistintamente.

11 d. Entidad Gubernamental.- Incluye todo departamento, entidad,
12 instrumentalidad, junta, comisión, administración, oficina y cualquier otro
13 organismo del Gobierno de Puerto Rico, ~~incluida~~ así como toda corporación
14 pública, sus subsidiarias, o cualquier entidad gubernamental que tenga
15 ~~responsabilidad~~ personalidad jurídica propia, creada por ley o que en el
16 futuro pudiera crearse, sin excepción alguna.

17 e. Entidad Municipal.- Se refiere a los municipios del Gobierno de Puerto Rico,
18 incluidas las corporaciones municipales especiales, y las ~~áreas de desarrollo~~
19 ~~laboral~~ Áreas Locales de Desarrollo Laboral o cualquier entidad que en el
20 futuro pudiera crearse, sin excepción alguna.

1 f. Fecha de la Determinación.- Día, mes y año que el funcionario principal de
2 la entidad o su representante autorizado toma la determinación final en
3 cuanto a si hubo falta, culpa o negligencia.

4 g. Fondos Públicos.- Dinero, los bonos u obligaciones, los valores, los sellos
5 electrónicos, los comprobantes de rentas internas, los comprobantes de
6 deudas y propiedad perteneciente al Gobierno de Puerto Rico,
7 departamentos, entidades, juntas y demás dependencias, corporaciones
8 públicas y sus subsidiarias, los municipios y las divisiones políticas.
9 También incluye el dinero recaudado por personas o entidades privadas
10 que mediante acuerdo o por autoridad de ley realizan gestiones o cobro
11 de patentes, derechos, impuestos, contribuciones, servicios, o del dinero
12 que se adeude al Gobierno de Puerto Rico por cualquier otra obligación u
13 otra gestión o para el cobro de sellos o derechos para instrumentos
14 públicos o documentos notariales. Cuando se trate de bonos, obligaciones,
15 valores y comprobantes de deuda, el termino incluye no solo el
16 documento que evidencie la obligación, sino también el dinero, los bonos,
17 los valores u obligaciones que se obtengan como producto de la emisión,
18 la compra, la ejecución, el financiamiento, el refinanciamiento o por
19 cualquier otra transacción con aquellas. Esto incluye todas las
20 asignaciones de fondos provenientes del Gobierno Federal.

21 h. Funcionario Principal.- El funcionario que ocupe el puesto de más alta
22 jerarquía en la dirección de la entidad. Será toda persona que ocupe el

cargo en función de ser la autoridad nominadora en la entidad gubernamental o en la entidad municipal, independientemente de la forma y manera en que advenga en función de tal autoridad.

i. Investigación Administrativa.- ~~En~~ Constituye un procedimiento cuyo propósito es obtener información para determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos e identificar a las personas responsables de esta conducta. Cada entidad ~~establece~~ establecerá las políticas o procedimientos internos necesarios para llevar a cabo sus investigaciones.

j. Investigación Externa.- Investigación realizada por las autoridades competentes externas a través de una querella que realiza la entidad para notificar el suceso.

k. Irregularidad.- Cuando cualquier funcionario o empleado se encuentre al descubierto en sus cuentas, no ha rendido cuenta cabal, haya dispuesto de ~~los fondos o los bienes públicos~~ propiedad pública para fines no autorizados por ley, o que cualquiera de sus funcionarios o empleados o persona particular sin autorización legal ha usado, destruido, dispuesto, ~~perdido~~ involuntariamente, o se ha beneficiado de fondos o bienes ~~públicos~~ públicos bajo el dominio, control o custodia de la entidad.

l. Oficial de Enlace.- Funcionario o empleado público designado por el funcionario principal para registrar en la aplicación las notificaciones de

las pérdidas o las irregularidades de bienes o fondos públicos ocurridas en la entidad.

m. Pérdida.- Destrucción o menoscabo de bienes; privación de lo que se poseía.

n. Propiedad Pública.- Todos los bienes muebles o los inmuebles pertenecientes a las entidades, adquiridos mediante donación, confiscación, compra, traspaso, cesión o por otros medios.

o. Registrar.- Entrada de datos requerida en la aplicación.

p. Restitución.- Acto que trata de devolver la situación al estado previo a la comisión de un delito, en la medida de lo posible o, en sentido más estricto, la devolución al legítimo propietario de aquello que le ha sido sustraído o retenido injustamente.

Artículo 4.- Responsabilidades del Funcionario Principal.

El funcionario principal es será responsable de hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, aun cuando delegue esta responsabilidad en un representante autorizado. El funcionario principal ~~tiene que asegurarse~~ se asegurará de:

a. Mantener su propio registro para el control de los casos sobre las pérdidas o las irregularidades relacionadas con los fondos o ~~los bienes públicos~~ propiedad pública. Se ~~reporta~~ reportará todo, sin límite de cantidad ni costo.

b. Designar uno o varios oficiales de enlace para registrar las notificaciones y autorizar el acceso de estos oficiales al registro mediante el método establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

- 1 c. Designar la unidad que va a ser responsable de realizar la investigación
2 administrativa.
- 3 ~~d.~~ Ordenar una investigación administrativa para determinar las causas y las
4 circunstancias en la que se produjo la pérdida o la irregularidad. Esta
5 investigación tiene que ordenarse antes de diez (10) días laborales, luego que se
6 detecta o se descubre la pérdida. La mencionada investigación no debe exceder
7 los veinte (20) días laborales desde que el funcionario principal ordena la
8 misma ~~para determinar las causas de la pérdida o la irregularidad. La~~
9 ~~investigación tiene que ordenarse antes de 10 días laborales, luego que se~~
10 ~~detecta o se descubre la pérdida.~~
- 11 e. Evaluar la prueba recopilada en la investigación administrativa y tomar la
12 determinación final sobre si hubo negligencia o si el funcionario o
13 empleado obtuvo beneficios no permitidos por ley para ~~si~~ sí o para otra
14 persona.
- 15 f. Notificar a la Oficina del Contralor de Puerto Rico ~~antes de 10~~ no más tarde de
16 los diez (10) días laborales la pérdida o la disposición de los bienes y los
17 fondos públicos, después de la investigación administrativa.
- 18 g. Imponer sanciones administrativas en los casos en que la pérdida no
19 exceda de cinco mil dólares (\$5,000) y notificar al Secretario de Justicia las que
20 excedan esta cantidad para que se impongan las sanciones que
21 correspondan. También es será responsable de notificar a los Secretarios de
22 Justicia y de Hacienda sobre el incumplimiento de cualquier funcionario o

1 empleado con las sanciones impuestas para que procedan con el trámite
2 correspondiente. Disponiéndose, que el Secretario de Justicia determinará si
3 procede imponer alguna otra sanción o instar acción judicial para asegurar el
4 cumplimiento.

5 h. Certificar bajo juramento, en o antes del 31 de agosto de cada año, que ha
6 cumplido con las disposiciones de ~~este Reglamento~~ esta Ley y que no ha
7 tenido o que ha notificado las pérdidas o las irregularidades en el manejo
8 de los fondos o los bienes públicos o propiedad pública durante el año fiscal.
9 Esta Certificación se ~~hace~~ realizará en el formato que el Contralor de Puerto
10 Rico determine.

11 i. Notificar al Secretario de Justicia cuando la cuenta al descubierto o el valor
12 de los bienes en cuestión exceda de la cantidad de cinco mil dólares (\$5,000),
13 o en todo caso en que el resultado de la investigación tienda a establecer la
14 comisión de un delito. Además, en los casos en que el funcionario principal
15 de la entidad, o su representante autorizado, encuentre al personal
16 responsable de la irregularidad, ~~ordena~~ ordenará las acciones y las sanciones
17 que procedan. Cuando la entidad no logre el cumplimiento de las acciones
18 y las sanciones que imponga al personal responsable de la irregularidad,
19 ~~notifica~~ notificará el hecho al Secretario de Justicia para que determine si
20 ~~precede~~ procede imponer alguna otra sanción o instar una acción judicial
21 para asegurar el cumplimiento de ésta, independientemente del importe de
22 la irregularidad.

j. Independientemente de la acción que tome la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el Departamento de Justicia ante una irregularidad, las entidades ~~pueden~~ podrán determinar la acción administrativa que corresponda y le ~~notifican~~ notificarán la misma a ~~estos y a la referida Oficina y Departamento, así como~~ al Secretario de Hacienda.

k. Establecer controles internos para asegurarse de que se cumpla con las normas establecidas en esta Ley.

Artículo 5.- Responsabilidades del Oficial de Enlace.

El Oficial de Enlace ~~tiene~~ tendrá a su cargo el registro de las notificaciones de las pérdidas o las irregularidades en la aplicación y ~~atiende~~ atenderá cualquier asunto relacionado. Entre estos, mantener informado al funcionario principal de los asuntos mencionados. Además, es quien ~~remite~~ remitirá en la aplicación, la certificación anual juramentada por el funcionario principal.

El Oficial de Enlace ~~debe~~ deberá asegurarse de conservar un expediente de la investigación en la entidad hasta que la Oficina del Contralor de Puerto Rico realice una auditoría que cubra el periodo que se establece la pérdida o la irregularidad, o hasta el tiempo de la disposición de los documentos que se provea por ley, lo que ocurra primero. ~~Este debe~~ Este deberá contener, entre otros, los siguientes documentos:

1. Modelo SC 1062 (Hacienda) o modelo posteriormente adoptado por el Departamento de Hacienda para el propósito indicado a continuación -
Notificación de Irregularidad en el Manejo de Propiedad y Fondos Públicos, cuando proceda.

2. Informe de Delito y de ~~accidente de tránsito~~ Accidente de Tránsito (informe de la ~~policia~~ Policía que incluya el número de la querella) o la justificación en los casos en que no se notifica a la Policía.
3. Informes de Incendio de Bomberos en los casos en que la pérdida o la irregularidad haya sido causada por fuego.
4. Informes administrativos que surjan de las investigaciones y la acción administrativa que se recomienda, si alguna.
5. Toda evidencia testifical de forma escrita.
6. Referidos tramitados al Departamento de Hacienda (~~Hacienda~~) y a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

Artículo 6.- Investigación Administrativa y Notificación de Pérdida o Irregularidad.

Una vez la entidad ~~detecta o descubre~~ detecte o descubra una pérdida o irregularidad en el manejo de fondos ~~y bienes públicos~~ o propiedad pública, lo ~~informa~~ informará al funcionario principal o a su representante autorizado. Luego, para llegar a la determinación de que ~~ocurre~~ ocurrió la pérdida o irregularidad, el funcionario principal ~~ordena~~ ordenará una investigación administrativa, que no ~~debe exceder los 20~~ excederá de los veinte (20) días laborables desde que comienza la misma.

~~En ocasiones, se realizan investigaciones externas como lo son: las compañías de seguros, Bomberos y la Policía. Esto debido a que los eventos fueron ocasionados por fuego, accidentes, vandalismo o robo, entre otros. En esos casos la investigación administrativa se documenta con la investigación externa y toda la evidencia recopilada por la entidad y sus conclusiones. Luego, la misma se refiere al funcionario principal o~~

1 ~~su representante autorizado para que emita la determinación final en cuanto a si hubo~~
 2 ~~falta, culpa o negligencia.~~

3 Cuando se realicen investigaciones externas, conducidas por compañías de seguros, el
 4 Negociado de Bomberos o la Policía de Puerto Rico, debido a que los eventos fueron ocasionados
 5 por fuego, accidentes, vandalismo o robo, la investigación administrativa se documentará con la
 6 investigación externa y se incorporará la evidencia recopilada por la entidad y sus conclusiones.
 7 Luego, la investigación se referirá al funcionario principal o a su representante autorizado para
 8 que emita la determinación final en cuanto a si hubo falta, culpa o negligencia.

9 De la investigación administrativa ~~se puede concluir~~ podrá concluirse que existe
 10 prueba suficiente para determinar:

11 i. que un funcionario o empleado público se encuentra al descubierto en sus
 12 cuentas, no ha rendido cuenta cabal, o ha dispuesto de fondos o ~~bienes~~
 13 ~~públicos~~ propiedad pública para fines no autorizados por ley;

14 ii. que un funcionario o empleado público o una persona particular sin
 15 autorización legal ha usado, destruido, dispuesto o se ha beneficiado de
 16 fondos o ~~bienes públicos~~ propiedad pública bajo el dominio, control o
 17 custodia de la entidad.

18 a. Una vez el funcionario principal tome la determinación final sobre si hubo falta,
 19 ~~hurto~~ culpa o negligencia, las entidades, por medio de los oficiales de enlace, se
 20 ~~notifican~~ notificarán a la Oficina del Contralor de Puerto Rico las pérdidas o las
 21 irregularidades en el manejo de los fondos o ~~los bienes públicos o propiedad pública,~~
 22 dentro de un término ~~en o antes~~ no más tarde de diez (10) días laborables. Estos,

1 contados desde la fecha de la determinación final del funcionario principal o su
2 representante autorizado.

3 Artículo 7.- Registro de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades.

4 La Oficina del Contralor de Puerto Rico deberá contar con una aplicación electrónica
5 para el Registro de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o ~~Bienes Públicos~~
6 Propiedad Pública. En ~~esta se mantiene~~ esta, se mantendrá un registro electrónico de las
7 notificaciones de las pérdidas o las irregularidades de las entidades. Las notificaciones se
8 ~~conservan~~ conservarán en el expediente de la entidad hasta tanto se realice la auditoría,
9 por esta Oficina, que cubra el periodo en que se descubrió la pérdida o la irregularidad.
10 No obstante, nada de lo dispuesto en ~~este Reglamento releva~~ esta Ley relevará a las
11 entidades de sus obligaciones bajo alguna ley que requiera un término mayor de
12 conservación.

13 Artículo 8.- Datos a Registrar.

14 a. Datos de la Pérdida o la Irregularidad

15 1) Fecha en que Ocurre o se Descubre - mes, día y año en que el
16 funcionario o empleado público informa al jefe de la entidad o a su
17 representante autorizado que ocurre o descubre la pérdida o la
18 irregularidad de los fondos o ~~los bienes públicos~~ propiedad pública.

19 2) Fecha de la investigación administrativa - mes, día y año en que la
20 entidad inicia y finaliza la investigación.

1 3) Fecha de la determinación - mes, día y año en que el funcionario
2 principal o su representante autorizado toma la determinación final en
3 cuanto a si hubo falta, culpa o negligencia.

4 4) El Oficial de Enlace ~~tiene~~ tendrá un máximo de diez (10) días laborables
5 para registrar la pérdida o la irregularidad a la Oficina del Contralor de
6 Puerto Rico, luego de tomada la determinación- final.

7 5) Tipo de Pérdida - se refiere a ~~uno~~ alguno de los siguientes:

8 i. Accidente - suceso que involuntariamente resulta en daño para
9 las personas o a un bien o propiedad.

10 En este renglón se ~~incluyen~~ incluirán los accidentes de tránsito en
11 el que la propiedad de la entidad haya sufrido daños. ~~Además,~~
12 ~~se incluyen,~~ además de fuegos e inundaciones, excepto los
13 causados por desastres naturales (damnificada).

14 ii. Abuso - usar mal, ~~excesivo~~ de forma excesiva, injusta, impropia o
15 indebidamente algo.

16 iii. Alteración o mutilación - cambiar la esencia o forma de algo.

17 iv. Apropiación - tomar para ~~si~~ sí de forma indebida una cosa que
18 pertenece a otro haciéndose dueña de ello.

19 v. Cuentas al descubierto - fondos insuficientes por el mal uso de
20 los fondos públicos.

21 vi. Desaparición - hecho de dejar de estar presente una propiedad
22 en un lugar.

- vii. Desperdicio - malbaratar, gastar o emplear mal algo.
 - viii. Diferencias en Inventarios - discrepancias al comparar el Registro de la Propiedad de la entidad con el inventario físico.
 - ix. Escalamiento - ~~Entrar~~ entrar ocultamente a un lugar ajeno y causar daño o realizar una apropiación ilegal.
 - x. Invasión - ocupar por la fuerza un lugar ajeno.
 - xi. Robo - quitar o tomar para ~~si~~ sí con violencia o intimidación lo ajeno.
 - xii. Vandalismo - ocasionarle daño a lo ajeno.
 - xiii. Cualquier otro tipo de pérdida no listada específicamente, pero que refleje una ausencia de la propiedad adquirida con fondos públicos en los registros de la entidad gubernamental o entidad municipal.
- 6) Número de Querella - número asignado por la Policía al informe de lo sucedido, de estar disponible.
- 7) Departamento de Hacienda, o la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, si aplica.

b. Datos de la Investigación Administrativa.

1) Determinación- Se ~~refiere a uno~~ referirá a alguno de los siguientes:

- i. Negligencia - cuando luego de realizada la investigación se determina que la pérdida o la irregularidad ~~ocurre~~ ocurrió por un acto de descuido.

1 ii. No Negligencia - cuando luego de realizada la investigación se
2 determina que no hubo un acto de descuido que ocasionara la
3 pérdida o la irregularidad.

4 iii. Funcionario o empleado público obtuvo beneficios no permitidos
5 por ley - cuando luego de realizada la investigación se determina
6 que algún funcionario ~~utiliza~~ o empleado público utilizó la
7 propiedad o los fondos públicos para obtener directa o
8 indirectamente beneficios no permitidos por ley.

9 2) Recomendaciones - Se ~~refiere a una de los~~ referirá a alguna de las
10 siguientes:

11 i. Restituir - cuando luego de realizada la investigación se
12 determina solicitar al funcionario o empleado público el reembolso
13 o la restitución del costo por daño.

14 ii. No Restituir - cuando luego de realizada la investigación se
15 determina que no se va a solicitar al funcionario o empleado público
16 el reembolso o la restitución del costo del daño.

17 iii. Reclamar al Seguro - cuando luego de realizada la investigación
18 se determina reclamar al seguro el costo por daño.

19 iv. Referir a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico -
20 cualquier acto en que un funcionario o empleado público utilice la
21 propiedad o los fondos públicos para obtener directa o
22 indirectamente beneficios no permitidos por ley ~~debe~~ deberá

notificarse a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico
 antes de los quince (15) días laborables luego de que el jefe de la
 entidad tome la determinación final. Además, el incumplimiento
 del funcionario responsable de una entidad gubernamental de la
~~Rama~~ rama Ejecutiva y los municipios de su deber ministerial de
 hacer la notificación aquí requerida ~~por virtud de esta sección~~
~~puede~~ podrá conllevar la imposición de una multa administrativa
 del Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de
Puerto Rico, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 4.7(c) de
 la Ley 1-2012, según enmendada, ~~mejor~~ conocida como- “Ley
 Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”.

- v. Referir al Departamento de Justicia - en los casos en que la entidad tenga motivos fundados para creer que cualquier funcionario o empleado público o persona particular se ha apropiado de los fondos ~~o los bienes públicos~~ la propiedad pública, o ha dispuesto ilegalmente de los mismos, o se ha cometido cualquier delito, ~~notifica~~ notificará inmediatamente al Departamento de Justicia. Esto lo ~~realiza~~ realizará según las normas establecidas por el Departamento de Justicia para ~~realizar~~ efectuar el referido. Además, cuando la cuenta al descubierto o el valor de los bienes en cuestión exceda de la cantidad de cinco mil dólares (\$5,000), o en todo caso en que el

1 resultado de la investigación tienda a establecer la comisión de
2 un delito, la entidad también ~~notifica~~ notificará inmediatamente
3 al ~~Secretario~~ secretario de Justicia para que se tomen las acciones
4 que correspondan.

5 c. Datos del Bien o la Propiedad Pública.

6 1) Número de Propiedad - número asignado por la entidad a la
7 propiedad para propósitos del Registro de la Propiedad de la entidad,
8 cuando aplique.

9 2) Tipo - se refiere a ~~uno~~ alguno de los siguientes:

10 i. Fondos Públicos - según definido en el Artículo 3 de esta Ley.

11 ii. Propiedad Pública - según definido en el Artículo 3 de esta Ley.

12 3) Fecha de Adquisición - fecha en que la entidad ~~adquiere~~ adquirió el
13 control del bien, ya sea mediante compra, donación, o confiscación,
14 entre otros.

15 4) Nombre del Custodio - nombre de la persona a cargo del bien al
16 momento de la pérdida o la irregularidad, según el Registro de la
17 Propiedad de la entidad. No ~~debe~~ deberá ser una oficina, división, área o
18 departamento.

19 d. Valor del Bien.

20 1) Costo- precio de compra.

21 2) Depreciación - reducción anual del valor de una propiedad o equipo,
22 de acuerdo con los registros contables de la entidad. Esta depreciación

~~puede~~ podrá derivarse del desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la obsolescencia.

3) Valor en los Libros - costo de adquisición menos la depreciación acumulada.

4) Valor de ~~Reemplazo~~ Reemplazo - costo de la propiedad si tuviera que ser reemplazada, reparada o reconstruida.

5) Estimado de Pérdida - costo por daño. El costo por daño es el valor en los libros total o parcial del bien, lo que aplique en cada circunstancia.

e. Datos sobre la Recuperación.

1) Asegurado - se refiere a si el bien objeto de la pérdida o la irregularidad se encuentra o no asegurado.

2) Recuperación - se refiere a:

i. Total - se recupera totalmente la propiedad.

ii. Parcial - se recupera parcialmente el estimado de la pérdida.

iii. Ninguna - no hubo recuperación del estimado de pérdida (equivalente a 0).

3) Importe Recibido - cantidad pagada por la compañía de seguros o recobrada de la persona responsable.

Artículo 9. - Desarrollo de aplicaciones digitales.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico ~~en conjunto con la "Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS)~~ deberá desarrollar las aplicaciones, programas y/o registros digitales necesarios para cumplir con lo dispuesto en esta Ley

de notificación de las pérdidas o las irregularidades; así como la presentación de las certificaciones requeridas. Disponiéndose, que cuando la Oficina del Contralor de Puerto Rico lo estime conveniente o necesario, recurrirá a la "Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS) para recibir asistencia en el desarrollo de las referidas aplicaciones, programas y/o registros.

Artículo 10. – Referidos a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico podrá referir a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, para la imposición de multas administrativas, de conformidad a con lo dispuesto en el Artículo 4.7(c) de la Ley 1-2012, según enmendada, ~~mejor~~ conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico", a los funcionarios de la Rama Ejecutiva y de los municipios que no cumplan con lo dispuesto en esta Ley de notificar las pérdidas de fondos o ~~de la~~ propiedad pública.

Artículo 11.- Derogación.

~~Se deroga la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, según enmendada el~~
Artículo 74-A del Código Político de 1902, según enmendado.

Artículo 12. – Reglamentación.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico y el Departamento de Justicia adoptarán o actualizarán la reglamentación necesaria para el cumplimiento de esta Ley en un periodo no mayor de sesenta (60) días desde su aprobación. Las agencias concernidas realizarán los cambios que ~~sea~~ sean necesarios en sus cartas circulares, reglas, reglamentos, normas y procedimientos para cumplir con lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 13.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de ~~esta~~ ésta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente.

Artículo 14.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación solamente para que la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico y el Departamento de Justicia aprueben o actualicen la reglamentación requerida dentro del término especificado en el Artículo 12 de esta Ley; y la Oficina del Contralor de Puerto Rico comience a desarrollar o continúe desarrollando las aplicaciones, programas y/o registros digitales necesarios para el cumplimiento con lo dispuesto en esta Ley relativo a la notificación de las pérdidas e

- 1 irregularidades, así como de la presentación de las certificaciones requeridas. Las disposiciones
- 2 restantes de esta Ley comenzarán a regir a partir de los sesenta (60) días luego de su aprobación.